

Nr. 115 Allgemeine Begründung der Kabinettsvorlage eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichs. 20. Mai 1938

R 43 II/780, Bl. 116–120 *Ausfertigung, Umdruck*¹

Beginn:
Beginn:

I. EINFÜHRUNG

Das Reich hat in den vergangenen Jahren sehr große Summen zur Verminderung der Arbeitslosigkeit, zum Bau von Reichsautobahnen und zum Aufbau der Wehrmacht aufgewendet. Der außerordentliche Finanzbedarf des Reichs befindet sich gegenwärtig noch im Steigen. Es sind weiterhin große Summen nicht nur zum *Bau von Reichsautobahnen*² und zum *Aufbau der Wehrmacht*³, sondern auch zur *Durchführung des Vierjahresplans* und zum *Wiederaufbau Österreichs* erforderlich. Der gesamte Finanzbedarf des Reichs ist nach wie vor *größer als das Steueraufkommen des Reichs*⁴. Der Unterschiedsbetrag wird durch fortgesetzte Inanspruchnahme des *Anleihemarktes* gedeckt⁵. Die Summe, die zur Verzinsung und Tilgung der Anleihen erforderlich ist, wird von Jahr zu Jahr größer⁶. Der außerordentliche Finanzbedarf des Reichs wird demnach zum Teil durch *Vorbelastung des Reichshaushalts* gedeckt.

Die Vorbelastung des Reichshaushalts darf eine bestimmte Grenze nicht wesentlich überschreiten. Diese Grenze ist durch die voraussichtliche Weiterentwicklung der Ausgabenseite und durch die voraussichtliche Weiterentwicklung der Einnahmenseite, insbesondere des Steueraufkommens, gezogen. Ein Vergleich der sicheren Entwicklung der Ausgabenseite mit der voraussichtlichen Entwicklung der Einnahmenseite läßt es dringend geboten erscheinen, dem Reich *neue laufende Einnahmen* zuzuführen.

Die Summen, die das Reich aufwendet, haben zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit und zur Belebung der Wirtschaft und demgemäß zu fortgesetzter Verminderung des Finanzbedarfs der Arbeitslosenhilfe, zu fortgesetzter Verminderung der Wohlfahrtslasten und zu fortgesetzter Erhöhung des Steueraufkommens geführt. Diese haushaltsmäßige Entwicklung ist nicht nur im Haushalt des Reichs, sondern auch im Haushalt aller Gebietskörperschaften, insbesondere im Haushalt der *Gemeinden*, zu verzeichnen.

Nach dem Stand von 1937 haben sich *die Jahresbelastungen der Gemeinden auf dem Gebiet des Wohlfahrtswesens um rund 600 Millionen Reichsmark gegenüber 1933 vermindert* und *die Jahressteuereinnahmen der Gemeinden um rund 1100 Millionen Reichsmark gegenüber 1933 erhöht*. Durch das *Gemeindeumschuldungsgesetz*⁷ und die sonstigen Maßnahmen auf dem Gebiet der Zinssenkung⁸ hat sich der *Jahreszinsendienst der Gemeinden um rund 200 Millionen Reichsmark vermindert*. Die

¹ KabVorl. des RFM, dem RMRk übersandt durch Schnellbrief vom 20. 5. 1938 m.d. B., sie „auf die Tagesordnung der nächsten Kabinettsitzung zu setzen“ und diese baldmöglichst anzuberaumen; R 43 II/780, Bl. 112–124; auch in R 2/59392, Bl. 195–232 (mit Entwurf); R 1501/5491, S. 175–197. Zur Aufstellung und Abstimmung des GesEntw. s. Dok. Nrr. 70, 87, 99, 105, 107.

² Vgl. Dok. Nrr. 10, 102.

³ Hierzu s. die Angaben in Dok. Nrr. 4 Anm. 7, 56 Anm. 2.

⁴ Zu dessen Entwicklung vgl. Dok. Nr. 4 Anm. 5.

⁵ Nähere Hinweise s. Dok. Nrr. 4 Anm. 4, 165, 286 Anm. 3.

⁶ Zum Anstieg des Schuldendienstes s. Dok. Nr. 4 Anm. 6.

⁷ Vom 21. 9. 1933 (RGBl. I S. 647); vgl. ARH I/2, Nr. 212 Anm. 5.

⁸ Insbes. die Zinskonversion vom Jan./Febr. 1935; s. ARH II/1, Nrr. 81, 85 P. 7, 106 P. 14.

Gemeindefinanzen werden in den Rechnungsjahren 1938, 1939 und 1940 eine *weitere Verbesserung* erfahren, insbesondere dadurch, daß die *Erhöhung des Aufkommens an Gewerbesteuer sich bis zum Jahr 1940 fortsetzen wird*.

Die Finanzen des Reichs, der Länder und der Gemeinden stellen nach nationalsozialistischer Auffassung eine *Einheit* dar. Wird die Entwicklung der *Gemeindefinanzen* mit der Lage des *Reichshaushalts* verglichen, so erscheint es vom Standpunkt der Einheit der öffentlichen Finanzen und mit Rücksicht auf den außerordentlichen Finanzbedarf des Reichs, der um der *Gesamtheit* willen vorhanden ist, geboten, einen Teil der Vorbelastungen des Reichshaushalts durch die *Gemeinden* übernehmen zu lassen. Das kann dadurch geschehen, daß die *Beteiligung der Gemeinden am Steueraufkommen des Reichs gekürzt wird*, oder daß *bestimmte eigene Einnahmequellen der Gemeinden auf das Reich übertragen werden*.

Der oben dargestellten Verbesserung der Gemeindefinanzen um rund 1900 Millionen Reichsmark bereits im Jahr 1937 gegenüber dem Jahr 1933 steht auf allen Gebieten ein erhöhter Finanzbedarf gegenüber. Es sind vielerlei Nachholungen erforderlich, und der laufende Finanzbedarf ist durch die Wiederbelebung der Wirtschaft, durch Anforderungen im Rahmen des Vierjahresplans, durch die Wehrhaftmachung des Deutschen Volkes und durch vieles andere *zwangsläufig* gestiegen. Außerdem müssen die Gemeinden auch auf die Bildung von *Rücklagen* bedacht sein⁹. Die in Würdigung dieser Tatsachen sich ergebenden Grenzen lassen jedoch eine *Verlagerung finanzieller Mittel von den Gemeinden auf das Reich* zu. Dabei muß selbstverständlich darauf Rücksicht genommen werden, daß die Finanzkraft der Gemeinden in dem durch die allgemeinen Interessen des Volksganzen gezogenen Rahmen *unbedingt gesichert bleibt*. Es wäre vom Standpunkt der Einheit der öffentlichen Finanzen falsch, wenn das Reich bei der Deckung seines erhöhten Finanzbedarfs die außerordentlich günstige Entwicklung der Gemeindefinanzen unbeachtet lassen würde, es wäre jedoch ebenso falsch, wenn das Reich die Bedeutung der gemeindlichen Aufgaben unterschätzen und nicht auf die genügend starke Finanzkraft der Gemeinden bedacht sein würde.

Die Finanzen der meisten Gemeinden sind heute durchaus gesund¹⁰. Gemeinden, deren Finanzkraft sich aus außergewöhnlichen Gründen bisher noch nicht genügend erholt hat, muß durch entsprechende Gestaltung des Finanzausgleichs zwischen den Gemeinden geholfen werden. Die Gesamtheit der Gemeinden wird ohne Beeinträchtigung ihrer eigenen Belange zur Abdeckung von Vorbelastungen des Reichs nach dem Stand von 1937 mindestens 500 Millionen Reichsmark zur Verfügung stellen können. *Der vorliegende Gesetzentwurf sieht vor, daß durch die Gesamtheit der Gemeinden im Rechnungsjahr 1938 rund 235 Millionen Reichsmark und im Rechnungsjahr 1939 rund 310 Millionen Reichsmark aus ihren Einnahmen dem Reich überlassen werden*.

Mit der Verlagerung finanzieller Mittel von den Gemeinden auf das Reich soll gleichzeitig eine Verbesserung der Finanzen der *Länder* vorgenommen werden¹¹. Durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichs vom 30. März 1936¹² und durch die Realsteuerreform vom 1. Dezember 1936¹³ sind die Einnahmen der Länder erstarrt. Die Länder sind jedoch mit Aufgaben betraut, die unter Umständen erhöhte Ausgaben erfordern. Der vorliegende Gesetzentwurf sieht deshalb eine *Erhöhung der Reichssteuerüberweisungen an die Länder* vor. Diese Erhöhung wird *rund 75 Millionen Reichsmark* betragen. Um diese rund 75 Millionen Reichsmark vermindert sich der Betrag, der an finanziellen Mitteln von den Gemeinden auf das Reich verlagert werden soll. Es werden demgemäß dem Reich für das Rechnungsjahr 1938 nur $235 - 75 = 160$ Millionen Reichsmark und für das Rechnungsjahr 1939 nur $310 - 75 = 235$ Millionen Reichsmark verbleiben. Durch diese Schmälerung wird die beabsichtigte Wirkung des Gesetzes gefährdet. Es muß deshalb im Laufe des Kalen-

⁹ Wozu sie aufgr. der *RücklagenVO* vom 5. 5. 1936 (RGBl. I S. 435) auch ausdrücklich verpflichtet waren; s. ARH III, Nrr. 63, 77.

¹⁰ Zur durchaus disparaten Entwicklung der Finanzkraft der Kommunen (auch infolge des hier in Rede stehenden Gesetzes) vgl. MATZERATH, Kommunale Selbstverwaltung, S. 350–368.

¹¹ Zu deren Lage am Beispiel Preußens vgl. Dok. Nr. 99 Anm. 4.

¹² RGBl. I S. 315; Hinweise s. Dok. Nr. 70 Anm. 7.

¹³ Vgl. ebd. Anm. 8.

derjahres 1938 geprüft werden, ob nicht mit Wirkung ab 1939 ein weiterer Einnahmebetrag von den Gemeinden auf das Reich übertragen werden kann, etwa durch entsprechende *Kürzung der Finanzaufweisungen der Länder an die Gemeinden* und *entsprechende Kürzung der Reichssteuerüberweisungen an die Länder*. Auf die Weise würde die Erhöhung der Länderanteile an den Reichssteuern, die dieser Entwurf vorsieht, rückgängig gemacht werden. Zur Prüfung dieser Frage soll die Entwicklung der Finanzkraft der Gemeinden einer Nachprüfung unterzogen werden, sobald sich über die Auswirkung der Realsteuerreform und die wirtschaftliche Entwicklung des Jahres 1938 ein Überblick gewinnen läßt.

II.DIE ÜBERTRAGUNG FINANZIELLER MITTEL VON DEN GEMEINDEN AUF DAS REICH¹⁴

1. Körperschaftsteuer der öffentlichen Versorgungsbetriebe

Durch das Körperschaftsteuergesetz vom 16. Oktober 1934¹⁵ sind die öffentlichen Versorgungsbetriebe körperschaftsteuerpflichtig geworden. § 39 des Steueranpassungsgesetzes¹⁶ gemäß wird jedoch das Aufkommen an Körperschaftsteuer der öffentlichen Versorgungsbetriebe den Körperschaften überwiesen, denen die Erträge dieser Betriebe zufließen. Dieser § 39 des Steueranpassungsgesetzes wird durch § 6 des vorliegenden Gesetzentwurfs mit Wirkung ab dem Rechnungsjahr 1938 außer Kraft gesetzt. Die Körperschaftsteuer der öffentlichen Versorgungsbetriebe soll demgemäß für die Zeit ab 1. April 1938 dem Reich verbleiben. Die Körperschaftsteuer der Versorgungsbetriebe wird gegenwärtig 140 bis 150 Millionen Reichsmark jährlich betragen. Dieser Betrag wird eine Minderung durch verschiedene bilanzrechtliche Anpassungen und durch die Berücksichtigung von Konzessionsgebühren und Wegeabgaben erfahren¹⁷. Die Körperschaftsteuer der öffentlichen Versorgungsbetriebe wird demgemäß nur rund 120 Millionen Reichsmark betragen.

2. Einbau der Gemeindebiersteuer in die Reichsbiersteuer

§ 5 des vorliegenden Gesetzentwurfs gemäß dürfen die Gemeinden mit Wirkung ab 1. Oktober 1938 keine Gemeindebiersteuer mehr erheben. Mit Wirkung ab dem gleichen Zeitpunkt soll die *Reichsbiersteuer* entsprechend *erhöht* werden. Durch diese wesentliche Steuervereinfachung soll einem vieljährigen dringenden Wunsch der Wirtschaft entsprochen werden.

Die Bedeutung, die die Gemeindebiersteuer für die Haushalte der Gemeinden hat, ist in den einzelnen Ländern verschieden groß. Es wird erforderlich sein, denjenigen Gemeinden, in denen die Gemeindebiersteuer eine ganz besondere Stütze der Gemeindefinanzen gewesen ist, für eine Reihe von Übergangsjahren zu helfen. Die Hilfe soll durch die Länder geschehen. Sie kann durch die Länder zum Teil aus den Mitteln vorgenommen werden, die ihnen diesem Gesetzentwurf gemäß an Reichsteueranteilen mehr zufließen werden. Außerdem sollen § 5 Absatz 2 des Gesetzentwurfs gemäß bis auf weiteres denjenigen Ländern, in denen Gemeinden durch den Wegfall der Gemeindebiersteuer einen erheblichen Einnahmeausfall erleiden, *12 Millionen Reichsmark jährlich aus Reichsmitteln* zur Verfügung gestellt werden.

Der Einnahmezuwachs des Reichs wird durch den Einbau der Gemeindebiersteuer in die Reichsbiersteuer auf jährlich rund 170 Millionen Reichsmark geschätzt. Da die Regelung erst für die Zeit ab 1. Oktober 1938 gelten soll, werden dem Reich im Rechnungsjahr 1938 nur rund 85 Millionen Reichsmark zufließen. Dadurch, daß § 5 Absatz 2 des Entwurfs gemäß jährlich 12 Millionen Reichsmark über die Länder an die Gemeinden zurückgeleitet werden sollen, vermindert sich der Betrag, der

¹⁴ Zu den nachfolgend genannten Einzelmaßnahmen und Aufkommensschätzungen s. korrespondierend ebd. Anm. 1 und Dok. Nr. 105.

¹⁵ RGBl. I S. 1031; s. ARH II/1, Nr. 23 P. 1.

¹⁶ Gleichfalls vom 16. 10. 1934 (RGBl. I S. 925); s. ARH II/1, Nrr. 12 Anm. 24–27, 23 P. 1.

¹⁷ Vgl. Dok. Nr. 107 Anm. 2.

dem Reich verbleibt, für das Rechnungsjahr 1938 auf 79 Millionen Reichsmark und ab dem Rechnungsjahr 1939 auf 158 Millionen Reichsmark.

3. Grunderwerbsteuer

Die Grunderwerbsteuer soll § 8 Ziffer 1 des Entwurfs gemäß im Reichsgebiet einheitlich 5 vom Hundert betragen. Das bisherige Zuschlagsrecht der Gemeinden soll wegfallen¹⁸. Von den 5 vom Hundert sollen § 1 Ziffer 4 des Entwurfs gemäß *40 vom Hundert den Stadt- und Landkreisen* nach dem örtlichen Aufkommen überwiesen werden und *60 vom Hundert dem Reich* verbleiben. Das wird für das Reich eine Mehreinnahme von rund 94 Millionen Reichsmark jährlich sein.

4. Wegfall von Entschädigungen

Durch §§ 7 und 9 des Entwurfs werden verschiedene Entschädigungen beseitigt, die der Reichsabgabenordnung und dem Einkommensteuergesetz gemäß bisher den Gemeinden für Verwaltungshilfe zugeflossen sind¹⁹. Es handelt sich dabei um 2,38 Millionen Reichsmark jährlich.

5. Sonderregelung für Berlin, München, Nürnberg, Hamburg

Den Städten Berlin, München, Nürnberg und Hamburg sind durch den Führer besondere Aufgaben auf dem Gebiet des Städtebaus gestellt. Zur Durchführung dieser Aufgaben sind große Mittel erforderlich. Deshalb sollen diesen vier Städten die Beträge, die ihnen durch den Gesetzentwurf entzogen werden, während der Dauer ihrer finanziellen Inanspruchnahme durch die bezeichneten Aufgaben durch das Reich *zurücküberwiesen* werden²⁰. Es wird sich dabei um etwa 45 Millionen Reichsmark im Jahr 1938 und um etwa 65 Millionen Reichsmark im Jahr 1939 handeln. Die Stadt der Reichsparteitage²¹ soll die Hälfte des ihr zurücküberwiesenen Betrages dem Zweckverband der Reichsparteitage überweisen²².

¹⁸ Vgl. Dok. Nr. 70 Anm. 6 sowie die Einzelbegründung der KabVorl.: „Die Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände) haben von dieser Befugnis fast ausnahmslos in vollem Umfang Gebrauch gemacht. Die Gesamtbelastung des Grundstücksverkehrs durch die Steuer und die Zuschläge erreicht infolgedessen regelmäßig einen Satz von 5 v.H. Die Unterscheidung zwischen der Steuer und den Zuschlägen ist bedeutungslos geworden.“ – Die Verschmelzung sollte auch einer Reform der Grunderwerbsteuer Vorarbeiten, für die im RFM ein erster Entwurf seit Febr. 1938 vorlag; s. R 2/57519; R 22/1826. Zu diesem Vorhaben s. Näheres im Folgeband, Dokk. vom 5. 7. und 6. 12. 1939.

¹⁹ Vergütungen für die Durchführung der Personenstands- und Betriebsaufnahme sowie für die Ausschreibung von Steuerkarten.

²⁰ Vgl. Dok. Nr. 124 Anm. 8 und 11.

²¹ Nürnberg.

²² Zum Fortgang: Am 2. 6. 1938 stellte der RFM dem RMRk eine nach dem Ergebnis der Abreden mit dem RIM (Dok. Nr. 124 Anm. 11) revidierte, hinsichtlich der Aufkommensschätzungen aber ident. Neufassung der KabVorl. zur eiligen Verabschiedung im Umlaufverfahren zu; R 43 II/780, Bl. 125–137; auch R 43 II/1516, Bl. 142–154; R 2/59392, Bl. 251–279; R 1501/5491, S. 199–221. Jedoch lief nun eine Reihe von Widersprüchen gegen den GesEntw. ein: Der RWiM konstatierte mit Schreiben vom 13. 6. 1938, daß er bisher nicht beteiligt worden sei, und forderte eine unbefristete Sperrvorschrift für Realsteuererhöhungen durch die Gemeinden, lehnte eine Erhöhung der Grunderwerbsteuer von 3 auf 5% wegen ihrer Rückwirkungen auf die Grundstückspreise ab und wünschte statt einer Einnahmenerhöhung generell die „*Drosselung der Ausgaben* für die öffentliche Verwaltung“, nachdem schon rd. 40% des Volkseinkommens durch Steuern, Zölle und Abgaben sowie Gebühren „*hilfsfiskalischer Gebilde*“ der freien Verwendung der Einkommensbezieher entzogen seien. Die RfR widersprach am 21. 6. ebenfalls einer Erhöhung der Grunderwerbsteuer und befürchtete statt der gebotenen Senkung der kommunalen Energiepreise nun ihre Erhöhung zum Ausgleich der Einnahmeausfälle. Der RPM schloß sich am 2. 7. diesen Bedenken an. Der REM schließlich rügte mit Schreiben vom 22. 6. die unzureichende Rücksichtnahme auf die ländl. Gemeinden, deren Finanzkraft von der Konjunkturbelebung kaum profitiert habe und die deshalb durch die Abzüge bei der Grunderwerb- und den Wegfall der Biersteuer doppelt getroffen würden. Einsprüche s. R 43 II/780, Bl. 138–148, R 2/58392, Bl. 282 f., 304–309. In Verhandlungen des RR Lorenz/RFM mit MR Josten und RR v. Lukas/RWiM, mit RR Muermann/RfR und MR Lorenz/REM konnten diese Widerstände bis Ende Juni 1938 ausgeräumt werden: MD Surén sagte für das RIM zu, jede Realsteuererhöhung bis Ende 1939 genehmigungspflichtig zu machen, und das RFM sah von einer Verschmelzung von Grunderwerbsteuer und Zuschlägen ab, beließ es also bei einem Steuersatz von 3%, den allerdings nun das Reich voll beanspruchte, und fakultativen Aufschlägen der Stadt- und Landkreise bis zu 2%. Ressortverhandlungen und schriftl. Zusagen s. R 2/59392, Bl. 284–289, 295–297, 303, 310–315. Der RIM unterrichtete die Kommunalverbände vorab mit RdErl. vom 25. 6. 1938 (RMBliV S. 1113) über die ab 1. Juli zu erwartende Neuaufteilung der Grunderwerbsteuer; vgl. ebd. Bl.

6. Übersicht über den Einnahmezuwachs des Reichs auf Grund dieses Entwurfs

<i>a) Einnahmen</i>	1938	1939
Körperschaftsteuer der öffentlichen Versorgungsbetriebe	120,00 Mill. RM	120,00 Mill. RM
Einbau der Gemeindebiersteuer in die Reichsbiersteuer ab 1. Oktober 1938	79,00 Mill. RM	158,00 Mill. RM
Wegfall der Entschädigungen für Verwaltungshilfe der Gemeinden	2,38 Mill. RM	2,38 Mill. RM
Grunderwerbsteuer – 1938 nur für zehn Monate –	78,5 Mill. RM	94,2 Mill. RM
	279,88 Mill. RM	374,58 Mill. RM
<i>b) Zurücküberweisungen an die Städte Berlin, München, Nürnberg, Hamburg</i>	45,00 Mill. RM	65,00 Mill. RM
	234,88 Mill. RM	309,58 Mill. RM
<i>c) Erhöhung der Reichssteuerüberweisungen an die Länder</i>	75,00 Mill. RM	75,00 Mill. RM
<i>Es verbleiben dem Reich</i>	159,88 Mill. RM	234,58 Mill. RM

330–356. Nach Beseitigung aller Einsprüche übermittelte der RFM dem RMRk am 4. 7. 1938 die endgültige (3.) KabVorl. des 3. FinanzausgleichsÄndG, dieser setzte sie am 7. 7. mit Widerspruchsfrist bis 15. 7. in Kabinettschluß; R 43 II/780, Bl. 149–152; R 2/59392, Bl. 317–321. Fortgang s. Dok. Nr. 160.

Zitierhinweis

Nr. 115 Allgemeine Begründung der Kabinettsvorlage eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichs. 20. Mai 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d115>